

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1159/2542

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย วุฒิ ทอง ทรัพย์ ใหญ่ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 83

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 102

เจ้าพนักงานตำรวจแอบดูเห็นจำเลยที่ 1 ยืนพูดโทรศัพท์ จำเลยที่ 2 ยืนอยู่กลางห้อง เจ้าพนักงานตำรวจเคาะประตู ให้เปิดประตู จำเลยที่ 2 ตะโกนบอกจำเลยที่ 1 ว่า "ตำรวจมา" แล้วจำเลยที่ 1 หยิบถุงพลาสติกเข้าไปในห้องน้ำและ ทิ้งถุงพลาสติก 11 ถุงที่ภายในบรรจุเมทแอมเฟตามีนลงในโถส้วม ขณะนั้นจำเลยที่ 2 เดินเข้าไปในห้องนอนไม่ได้เข้าไปมีส่วน ช่วยเหลือจำเลยที่ 1 ในการซุกซ่อนหรือทำลายเมทแอมเฟตามีน หรือช่วยปกปิดการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 การที่จำเลยที่ 2 ตะโกนว่า "ตำรวจมา" ไม่ได้หมายความว่า จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 กระทำความผิด เพราะเป็นการ ตะโกนบอกไปตามความเป็นจริง และไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ จากจำเลยที่ 2 ทั้งจำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธตลอดมา จำเลยที่ 2 จึงไม่ได้ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยพร้อมยึดได้เมทแอมเฟตามีนและเงินสดจำนวน 3,500 บาท จำเลยรับว่าได้เงินดังกล่าวมาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนก่อนที่ถูกจับในคดีนี้เงินสดดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาโดยการกระทำความผิดกฎหมายแม้จะไม่ได้มาโดยการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ในคดี

นี้โดยตรงก็ตาม ศาลก็มีอำนาจริบเงินสดดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 33(2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 67, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83
ริบเมทแอมเฟตามีนและเงินสดจำนวน 3,500 บาท ของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่งจำคุก 30 ปี จำเลยที่ 1 ให้การ
รับสารภาพเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 15 ปีริบ
เมทแอมเฟตามีนของกลาง สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้องคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ในวันเวลาและ
สถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสองกล่าวหาว่าร่วมกันมี

ยาเสพติดให้โทษประเภท 1(เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตคดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่ โจทก์มีร้อยตำรวจเอกจิระเลาบุตร กับสิบตำรวจเอกปริญญา วรรณทอง ผู้ร่วมตรวจค้นจับกุมจำเลยทั้งสองเบิกความได้ว่าขณะที่เข้าจับกุมจำเลยทั้งสองได้แอบดูเห็นจำเลยที่ 1 ยืนพูดโทรศัพท์อยู่ในห้องนั่งเล่นติดกับห้องครัวหลังบ้าน ส่วนจำเลยที่ 2 ยืนอยู่กลางห้องนั่งเล่นสิบตำรวจเอกปริญญา เคาะประตูปอกให้จำเลยทั้งสองเปิดประตูได้ยินเสียงจำเลยที่ 2 ตะโกนบอกจำเลยที่ 1 ว่า ตำรวจมาจำเลยที่ 1 ได้วางหูโทรศัพท์แล้วหยิบถุงพลาสติกเดินเข้าไปในห้องน้ำ จากนั้นจำเลยที่ 2 เดินเข้าไปในห้องนอน เห็นว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือจำเลยที่ 1 ในการซุกซ่อนหรือทำลายเมทแอมเฟตามีนของกลาง หรือช่วยปกปิดการกระทำความผิดของจำเลยที่ 1 แต่อย่างใด แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่าจำเลยที่ 2 ตะโกนบอกว่า "ตำรวจมา" ก็ไม่ได้ความว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 กระทำความผิดเพราะจำเลยที่ 2 ตะโกนบอกไปตามความเป็นจริง นอกจากนั้นในขณะที่จับกุม การตรวจค้นก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายจากจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ได้ให้การปฏิเสธตลอดมาตั้งแต่ในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาของศาล พยานหลักฐานของโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 มีน้ำหนักน้อย ไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 ตามที่โจทก์ฎีกาแต่อย่างใด ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการสุดท้ายว่าเงินสดของกลางจำนวน 3,500 บาท เป็นทรัพย์สินที่ศาลมีอำนาจสั่งริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2) หรือไม่เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า วันเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งสองได้ พร้อมกับยึดได้เงินสดจำนวน 3,500 บาทจากจำเลยที่ 1 และในชั้นจับกุมจำเลยที่ 1 รับว่าเงินสดจำนวน 3,500 บาท ดังกล่าว จำเลยที่ 1 ได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนก่อนที่ถูกจับในคดีนี้ แสดงว่าเงินสดจำนวน

3,500 บาทของกลาง เป็นทรัพย์สินซึ่งจำเลยที่ 1 ได้มาโดยการกระทำความผิด เพราะการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแม้จะไม่ได้มาโดยการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนในคดีนี้โดยตรงก็ตามศาลก็มีอำนาจริบเงินสดจำนวน 3,500 บาท ของกลางได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2) ที่ศาลล่างทั้งสอง ไม่ริบเงินสดจำนวน 3,500 บาท ของกลางนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาข้อนี้ของ โจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบเงินสดจำนวน 3,500 บาท ของกลางด้วยนอกจากที่ แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(กนก พรณรักษา-วิชา มั่นสกุล-อภิศักดิ์ พรวิชราภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------